



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nano Bin Patma;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nyengcle RT 02 RW 01 Desa Selawangi
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Nano Bin Patma ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DODDY HARRYBOWO, S.H M.H. dan MOH.DJONI SAROSA,SH., Para Advokat dari Kantor Hukum DODDY HARRYBOWO, S.H M.H.& ASSOCIATES yang berkedudukan di Ruko Jatibening Residence Jl Raya Kincan nomor 45/Kav 4 Jatibening Pondok Gede kota Bekasi baik untuk sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANO BIN PATMA bersalah melakukan Tindak Pidana menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang patut diduga diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NANO BIN PATMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion, warna hitam, Noka: MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi
- DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA HENDRA MULYANA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Kp.Ciburial Gg. Damai Desa Sirnagalih Kecamatan Taman Sari Kota Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi ANTON, saksi DADEN, saksi MUSIDIN, dan saksi FAIZAL (keempatnya anggota Polsek Tanjungsari) menangkap dan menginterogasi saksi HENDRA MULYANA (penuntutan terpisah), saksi HENDRA mengatakan bahwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka: MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijual kembali kepada sdr. DEDE (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan ditemukan didepan rumah sdr. DEDED (DPO) (dekat rumah sdr. DEDE(DPO);

Bahwa keempat saksi polisi melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira puku 01.30 WIB di tempat penginapan cahaya alam yang beralamat di Kampung Kukun Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Dan setelah dinterogasi terdakwa mengakui bahwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan motor yang sah kepada saksi HENDRA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam didapat terdakwa dari sdr. DADANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi HENDRA (penuntutan terpisah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Kp.Ciburial Gg. Damai Desa Sirnagalih Kecamatan Taman Sari Kota Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi ANTON, saksi DADEN, saksi MUSIDIN, dan saksi FAIZAL (keempatnya anggota Polsek Tanjungsari) menangkap dan menginterogasi saksi HENDRA MULYANA (penuntutan terpisah), saksi HENDRA mengatakan bahwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka: MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijual kembali kepada sdr. DEDE (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan ditemukan didepan rumah sdr. DEDED (DPO) (dekat rumah sdr. DEDE(DPO));

Bahwa keempat saksi polisi melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira puku 01.30 WIB di tempat penginapan cahaya alam yang beralamat di Kampung Kukun Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Dan setelah dinterogasi terdakwa mengakui bahwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan motor yang sah kepada saksi HENDRA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam didapat terdakwa dari sdr. DADANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi HENDRA (penuntutan terpisah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Kp.Ciburial Gg. Damai Desa Sirnagalih Kecamatan Taman Sari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Sebagai yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi ANTON, saksi DADEN, saksi MUSIDIN, dan saksi FAIZAL (keempatnya anggota Polsek Tanjungsari) menangkap dan menginterogasi saksi HENDRA MULYANA (penuntutan terpisah), saksi HENDRA mengatakan bahwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka: MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijual kembali kepada sdr. DEDE (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan ditemukan didepan rumah sdr. DEDED (DPO) (dekat rumah sdr. DEDE(DPO));

Bahwa keempat saksi polisi melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira puku 01.30 WIB di tempat penginapan cahaya alam yang beralamat di Kampung Kukun Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Dan setelah dinterogasi terdakwa mengakui bahwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan motor yang sah kepada saksi HENDRA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam didapat terdakwa dari sdr. DADANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi HENDRA (penuntutan terpisah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Murtiatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam penadahan
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor, Merk : Yamaha Type : 54P (CAST WHEEL) A/T, Nomor Registrasi : F-3433-PL, warna: Biru, Nomor Rangka : MH354P00BCJ038888 Nomor Mesin : 54P039227 No. BPKB : I-O 9188486 atasnama : ARI MURTIYATUN alamat Griya Cipeucang Indahe E.4/11 Rt. 23/10 Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Yamaha Type : 54P (CAST WHEEL) A/T, Nomor Registrasi : F-3433-PL sudah sekitar 8 tahun dengan cara kredit selama 11 (sebelas) bulan dan sekarang sudah lunas.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk: Yamaha Type: 54P (CAST WHEEL) A/T, Nomor Registrasi: F-3433-PL, warna: Biru, Nomor Rangka: MH354P00BCJ038888 Nomor Mesin: 54P039227 No.BPKB: I-O 9188486 tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Yamaha Type : 54P (CAST WHEEL) A/T, Nomor Registrasi : F-3433-PL, warna: Biru, Nomor Rangka : MH354P00BCJ038888 Nomor Mesin : 54P039227 No. BPKB : I-O 9188486 milik saksi tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib ketika sedang diparkir di Kp. Kubang Rt. 011 Rw. 05 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Adapun untuk pelaku pencurian nya saksi tidak mengetahuinya namun saat itu saksi didatangi oleh petugas pihak Kepolisian sektor Tanjungsari dan memberitahukan bahwa telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Yamaha Type : 54P (CAST WHEEL) A/T, Nomor Registrasi : F-3433-PL, warna: Biru, Nomor Rangka : MH354P00BCJ038888 Nomor Mesin : 54P039227 No. BPKB : I-O 9188486 berikut seorang pelaku yang bernama sdr. HENDRA MULYANA als HENDRA;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Rd. Faizal Reza Respati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan saksi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 18.30 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tegalaja Rt. 02/07 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183, tanpa plat nomor polisi. No.Pol. B – 6760 – BVT. Berikut kunci kontak;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter, warna merah muda / pink, Noka: MH32P20058K749848, Nosin: 5P2 – 736340. Berikut kunci kontak. Yang tidak ada roda depannya Velg dan ban;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, Noka: MH354P00BCJ038888, Nosin: 54P - 039227, tanpa plat nomor polisi. Berikut kunci kontak yang disimpan disamping rumahnya;
 - d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183. No.Pol. B – 6760 – BVT;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT didapat dari hasil gadai dari seseorang yang bernama sdr. CABLAK (nama samaran) yang tinggal di Kp. Pasirangin Ds. Sukarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor seharga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah muda, tanpa plat nomor polisi dan tidak ada roda depannya velg dan ban, didapat dari sdr. DADANG yang beralamat di daerah Cikalong Kulon Kab. Cianjur seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi didapat dari sdr. MARWAN yang beralamat di Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor. seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan yang diakui milik terdakwa hanya dapat memperlihatkan STNK sepeda motor Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT namun tidak memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan kedua sepeda motor yang diakui milik terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan STNK / BPKB atau Bodong;
 - Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT dan tidak mengetahui perihal STNK sepeda motor Honda Beat warna merah muda tersebut;
 - Bahwa saksi menanyakan kembali apakah ada sepeda motor lagi yang terdakwa pernah beli atau jual murah kepada orang lain dengan tanpa ada surat-surat yang sah (bodong), terdakwa mengakui pernah menjual 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi yang didapat dari beli sdr. CIWO alamat daerah Cikalong Kulon Kab. Cianjur dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada sdr. DEDEDEN (DPO) alamat Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam yang didapat atau dibeli dari sdr. NANO alamat Kp. Nyengcle Ds. Selawangi Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dijual kembali kepada sdr. DEDE (DPO) alamat Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut terdakwa dilakukan pada bulan Oktober tahun 2018 dan kedua unit sepeda motor yang dibeli dari sdr. CIWO (DPO) dan sdr. NANO tersebut kemudian dijual kembali kepada sdr. DEDEDEN (DPO) dan sdr. DEDE (DPO) tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan yang sah BPKB / STNK atau Bodong;
 - Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, Noka: MH354P00BCJ038888, Nosin: 54P - 039227, tanpa plat nomor polisi. Berikut kunci kontak adalah milik sdri. ARI MURTIYATUN;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kesalahannya telah melakukan penadahan dengan membeli ataupun menjual sepeda motor bodong atau tanpa surat kepemilikan yang sah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Anton Baharudin Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan saksi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 18.30 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tegalaja Rt. 02/07 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183, tanpa plat nomor polisi. No.Pol. B – 6760 – BVT. Berikut kunci kontak;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter, warna merah muda / pink, Noka: MH32P20058K749848, Nosin: 5P2 – 736340. Berikut kunci kontak. Yang tidak ada roda depannya Velg dan ban;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, Noka: MH354P00BCJ038888, Nosin: 54P - 039227, tanpa plat nomor polisi. Berikut kunci kontak yang disimpan disamping rumahnya;
 - d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183. No.Pol. B – 6760 – BVT;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT didapat dari hasil gadai dari seseorang yang bernama sdr. CABLAK (nama samaran) yang tinggal di Kp. Pasirangin Ds. Sukarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor seharga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah muda, tanpa plat nomor polisi dan tidak ada roda depannya velg dan ban, didapat dari sdr. DADANG yang beralamat di daerah Cikalong Kulon Kab. Cianjur seharga Rp. 2.000.000,- (Dua

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi didapat dari sdr. MARWAN yang beralamat di Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor. seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan yang diakui milik terdakwa hanya dapat memperlihatkan STNK sepeda motor Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT namun tidak memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan kedua sepeda motor yang diakui milik terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan STNK / BPKB atau Bodong;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT dan tidak mengetahui perihal STNK sepeda motor Honda Beat warna merah muda tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kembali apakah ada sepeda motor lagi yang terdakwa pernah beli atau jual murah kepada orang lain dengan tanpa ada surat-surat yang sah (bodong), terdakwa mengakui pernah menjual 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi yang didapat dari beli sdr. CIWO alamat daerah Cikalong Kulon Kab. Cianjur dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada sdr. DEDED (DPO) alamat Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam yang didapat atau dibeli dari sdr. NANO alamat Kp. Nyengcle Ds. Selawangi Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rgupiah) kemudian dijual kembali kepada sdr. DEDE (DPO) alamat Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut terdakwa dilakukan pada bulan Oktober tahun 2018 dan kedua unit sepeda motor yang dibeli dari sdr. CIWO (DPO) dan sdr. NANO tersebut kemudian dijual kembali kepada sdr. DEDED (DPO) dan sdr. DEDE (DPO) tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan yang saah BPKB / STNK atau Bodong;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH354P00BCJ038888, Nosin: 54P - 039227, tanpa plat nomor polisi. Berikut kunci kontak adalah milik sdr. ARI MURTIYATUN;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kesalahannya telah melakukan penadahan dengan membeli ataupun menjual sepeda motor bodong atau tanpa surat kepemilikan yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Musidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 18.30 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Tegalaja Rt. 02/07 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink
Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183, tanpa plat nomor polisi. No.Pol. B – 6760 – BVT. Berikut kunci kontak;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter, warna merah muda / pink, Noka: MH32P20058K749848, Nosin: 5P2 – 736340. Berikut kunci kontak. Yang tidak ada roda depannya Velg dan ban;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, Noka: MH354P00BCJ038888, Nosin: 54P - 039227, tanpa plat nomor polisi. Berikut kunci kontak yang disimpan disamping rumahnya;
 - d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183. No.Pol. B – 6760 – BVT;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT didapat dari hasil gadai dari seseorang yang bernama sdr. CABLAK (nama samaran) yang tinggal di Kp. Pasirangin Ds. Sukarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor seharga Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah muda, tanpa plat nomor polisi dan tidak ada roda depannya velg dan ban, didapat dari sdr. DADANG yang beralamat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Cicalong Kulon Kab. Cianjur seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi didapat dari sdr. MARWAN yang beralamat di Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor. seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan yang diakui milik terdakwa hanya dapat memperlihatkan STNK sepeda motor Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT namun tidak memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan kedua sepeda motor yang diakui milik terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan STNK / BPKB atau Bodong;
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah muda, No.Pol.: B – 6760 – BVT dan tidak mengetahui perihal STNK sepeda motor Honda Beat warna merah muda tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kembali apakah ada sepeda motor lagi yang terdakwa pernah beli atau jual murah kepada orang lain dengan tanpa ada surat-surat yang sah (bodong), terdakwa mengakui pernah menjual 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna biru putih, tanpa plat nomor polisi yang didapat dari beli sdr. CIWO alamat daerah Cicalong Kulon Kab. Cianjur dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada sdr. DEDEN (DPO) alamat Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam yang didapat atau dibeli dari sdr. NANO alamat Kp. Nyengcle Ds. Selawangi Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dijual kembali kepada sdr. DEDE (DPO) alamat Kp. Tegalaja Ds. Cibadak Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk transaksi jual beli sepeda motor tersebut terdakwa dilakukan pada bulan Oktober tahun 2018 dan kedua unit sepeda motor yang dibeli dari sdr. CIWO (DPO) dan sdr. NANO tersebut kemudian dijual kembali kepada sdr. DEDEN (DPO) dan sdr. DEDE (DPO) tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan yang saah BPKB / STNK atau Bodong;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, Noka: MH354P00BCJ038888, Nosin: 54P - 039227, tanpa plat nomor polisi. Berikut kunci kontak adalah milik sdr. ARI MURTIYATUN;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui kesalahannya telah melakukan penadahan dengan membeli ataupun menjual sepeda motor bodong atau tanpa surat kepemilikan yang sah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
5. Hendra Mulyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang intinya saksi melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam penadahan;
 - Bahwa saksi melakukan tindak pidana penadahan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat Kp. Tegalaja Rt. 02/07 Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor yang saksi miliki tanpa dilengkapi surat – surat yang syah berupa BPKB/STNK sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah muda /pink dengan nomor polisi B 6760 BVT terdapat STNK kendaraan sepeda motor, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna merah muda tanpa plat nomor polisi dan pada bagian roda depan nya tidak terpasang ban dan pelek motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru putih;
 - Bahwa cara saksi mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda / pink, Nomor Polisi B 6760 BVT didapat dari hasil gadai dari seseorang yang bernama sdr. CABLAK (nama samaran) yang tinggal di Kp. Pasirangin Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Jupiter z warna merah muda di dapat dari sdr. DADANG yang beralamat di daerah Cikalong Kabupaten Cianjur dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru putih tanpa plat nomor polisi didapat dari sdr. MARWAN yang beralamat di Kp. Tegal laja Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi menggadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda / pink, Nomor Polisi B 6760 BVT dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. CABLAK (nama samaran sebesar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Yamaha Jupiter z warna merah muda dari sdr. DADANG saksi beli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru putih tanpa plat nomor polisi dari sdr. MARWAN saksi beli dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menggadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah muda /pink dengan nomor polisi B 6760 BVT dari sdr. CABLAK hanya terdapat STNK kendaraan sepeda motor, sedangkan ketika terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter z warna merah muda tanpa plat nomor polisi dari sdr. DADANG dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Mio J warna biru putih (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi dari sdr. MARWAN memang tidak dilengkapi dengan dengan surat – surat yang syah baik STNK maupun BPKB kendaraan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah muda /pink dengan nomor polisi B 6760 BVT saksi dapat gadai dari sdr. CABLAK sekitar 3 (tiga) bulan lalu, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter z warna merah muda tanpa plat nomor polisi yang saksi dapat beli dari sdr. DADANG sekitar 5 bulan dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Mio J warna biru putih saksi dapat beli dari sdr. MARWAN sekitar 15 hari yang lalu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan sdr. CABLAK, sdr. DADANG, dan sdr. MARWAN, dan saksi kenal dengan sdr. CABLAK, sdr. DADANG dan sdr. MARWAN hanya sebatas teman dan saksi tidak memiliki hubungan family atau hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor nya tersebut dari sdr. CABLAK, sdr. DADANG, dan sdr. MARWAN masing-masing baru 1 (satu) kali dan saksi juga pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda Beat warna biru putih tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor tersebut dari orang lain selain ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu sdr. CIWO (nama samaran) yang tinggal di daerah Lebak pendeuy Cikalong kulon Cianjur dengan harga sebesar Rp. 3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung saksi jual kepada sdr. DEDEN dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah seperti BPKB dan STNK (Bodong) dari sdr. NANO alamat Kp. Nyengcle Ds. Selawangi Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB tersebut sekitar 20 hari yang lalu namun secara pasti nya saksi lupa hari dan tanggal nya dan saksi melakukan transaksi jual beli tersebut di pinggir jalan didepan sebuah warung yang berada di daerah Lebak pendey Cikalong kulon dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah seperti BPKB dan STNK (Bodong) langsung dirumah saksi;
- Bahwa keuntungan yang saksi terima atas penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor kepada sdr. DEDEN sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah seperti BPKB dan STNK (Bodong) dijual kepada sdr. DEDE sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah muda /pink dengan nomor polisi B 6760 BVT rencana akan saksi pergunakan sendiri, dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna merah muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih tanpa plat nomor rencana akan saksi jual kembali jika ada peminat untuk membelinya namun belum sempat terjual saksi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa harga yang saksi keluarkan dan yang saksi terima dari pembelian dan penjualan sepeda motor tersebut diatas tidak sesuai dengan harga standart pasaran dikarenakan saksi membeli dan menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB nya (Bodong);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Minggu sekitar pukul 18.00 Wib ketika saksi sedang berada dirumah datang beberapa orang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki mengaku sebagai petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian bebas/preman kemudian langsung mengintrogasi saksi terkait adanya informasi yang diterima oleh pihak kepolisian terkait adanya dugaan saksi sebagai penadah kendaraan sepeda motor hasil kejahatan atau curian, kemudian petugas tersebut memeriksa dan menggeledah kedalam rumah juga keseluruhan bagian luar rumah saksi dan saat itu ditemukan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor didalam rumah terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah muda /pink dengan nomor polisi B 6760 BVT dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Jupiter z warna merah muda tanpa plat nomor polisi dan pada bagian roda depan nya tidak terpasang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio J warna biru putih tersimpan atau terparkir di samping luar rumah saksi, kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan perihal kepemilikan surat - surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dan saat itu saksi menjelaskan bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna merah muda / pink hanya ada STNK nya saja sedangkan untuk sepeda motor jupiter z dan Yamaha Mio J warna biru putih memang saksi tidak memiliki bukti kepemilikan baik berupa STNK maupun BPKB, setelah itu saksi ditanyakan terkait darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. CABLAK dengan cara gadai dengan harga sebesar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah muda saksi dapat membelinya dari sdr. DADANG dengan harga sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru putih saksi dapat beli dari sdr. MARWAN seharga 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika ditanya oleh petugas apakah ada sepeda motor lain yang telah saksi beli dari ketiga orang tersebut atau pun dari orang lain dan saat itu saksi menerangkan bahwa saksi pernah membeli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dari sdr. CIWO seharga Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi pembelian nya tersebut dilakukan di daerah cikalong Cianjur kemudian oleh saksi di jual kembali kepada sdr. DEDEN dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah), setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa tersebut saksi langsung

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diamankan ke kantor polsek tanjungsari beserta 3 (tiga) unit sepeda dan diperjalanan terlebih dahulu mendatangi rumah sdr. DEDEN yang bertempat tinggal masih satu daerah dengan saksi namun saat itu sdr. DEDEN sudah tidak berada dirumah nya kemungkinan sudah mengetahui bahwa saksi didatangi oleh pihak kepolisian dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik sdr. DEDEN yang didapat dari hasil membeli dari saksi terparkir didepan rumah sdr. DEDEN sehingga saksi langsung memberitahukan nya kepada petugas kepolisian sehingga sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut langsung dibawa dan diamankan bersama 3 (tiga) unit barang bukti sepeda motor yang diamankan dari rumah saksi tersebut setelah itu saksi langsung dibawa ke kantor Polsek tanjungsari untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah muda /pink dengan nomor polisi B 6760 BVT berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna merah muda tanpa plat nomor polisi tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih tanpa plat nomor polisi tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa STNK dan BPKB berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang berada dirumahnya
- Bahwa saksi mengakui perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa terdakwa juga saksi dalam perkara lain, dimana terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion kepada saksi Hendra Mulyana seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa surat kepemilikan motor yang sah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion dari sdr. DADANG als ENCI dengan alamat Kp. Nyengcle Ds. Selawangi Kec. Tanjungsari Kab. Bogor dan 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih didapatkan dari sdr. TIBLEK (nama samaran) dengan alamat Kp. Citiis Ds. Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor dibeli dari sdr. DADANG dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi dibeli dari sdr. TIBLEK (nama samaran) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor dibeli dari sdr. DADANG dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2018 hari dan tanggal tidak ingat membeli dari sdr. DADANG di pinggir jalan Kp. Nyengcle Ds. Selawangi Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi dibeli dari sdr. TIBLEK (nama samaran) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) transaksi jual beli pada bulan Oktober 2018 hari dan tanggal tidak ingat pada saat itu sdr. TIBLEK (nama samaran) datang ke rumah terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut dan menawarkan kepada terdakwa bahwa akan dijual setelah itu oleh terdakwa dibawa ke sepeda motor tersebut kepada sdr. ISAK yang beralamat di Kp. Margaluyu Ds. Sukarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor untuk dijual.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor dibeli dari sdr. DADANG dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dijual kembali kepada saksi Hendra Mulyana dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terdakwa menjualnya langsung kepada saksi Hendra Mulyana ke rumahnya langsung dijual pada bulan Oktober 2018 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi dibeli dari sdr. TIBLEK (nama samaran) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada sdr. ISAK dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijual oleh terdakwa dirumahnya sdr. ISAK pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa pada saat membeli dan menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor dibeli dari sdr. DADANG dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plat nomor polisi dibeli dari sdr. TIBLEK (nama samaran) dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah / Bodong.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor dibeli dari sdr. DADANG yang dijual kepada saksi Hendra Mulyana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi dibeli dari sdr. TIBLEK (nama samaran) yang dijual kepada sdr. ISAK sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang hasil keuntungan jual beli sepeda motor tersebut habis dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa harga yang di keluarkan dan harga yang diterima terdakwa dari pembelian dan penjualan sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga standar pasaran karena terdakwa membeli dan menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah seperti BPKB / STNK (Bodong).
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan kepada terdakwa foto barang bukti sepeda motor baik yang disimpan dirumah saksi Hendra Mulyana ataupun yang sudah terdakwa jual kepada orang lain, terdakwa membenarkan bahwa foto-foto sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong atau tanpa kepemilikan surat yang sah dan pernah saksi Hendra Mulyana jual kepada orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion, warna hitam, Noka: MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kp.Ciburial Gg. Damai Desa Sirnagalih Kecamatan Taman Sari Kota Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa setelah saksi dari pihak kepolisian yaitu saksi ANTON, saksi DADEN, saksi MUSIDIN, dan saksi FAIZAL (keempatnya anggota

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanjungsari) menangkap dan menginterogasi saksi HENDRA MULYANA (penuntutan terpisah), saksi HENDRA mengatakan bahwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Noka: MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijual kembali kepada sdr. DEDE (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan ditemukan didepan rumah sdr. DEDEN (DPO) (dekat rumah sdr. DEDE(DPO));

- Bahwa keempat saksi polisi melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa NANO BIN PATMA pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira puku 01.30 WIB di tempat penginapan cahaya alam yang beralamat di Kampung Kukun Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Dan setelah dinterogasi terdakwa mengakui bahwa pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan motor yang sah kepada saksi HENDRA dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam didapat terdakwa dari sdr. DADANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi HENDRA (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

- Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa NANO BIN PATMA dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini
- Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini saksi telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum
- Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa saksi memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa NANO BIN PATMA adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

- Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat kami buktikan maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang, bahwa baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan surat-surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang patut diduga diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa NANO BIN PATMA;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-xion dari sdr. DADANG als ENCI dengan alamat Kp. Nyengcle Ds. Selawangi Kec. Tanjungsari Kab. Bogor

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali kepada sdr. HENDRA MULYANA als HENDRA Bin UHI dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) terdakwa menjualnya langsung kepada sdr. HENDRA MULYANA als HENDRA Bin UHI ke rumahnya langsung dijual pada bulan Oktober 2018.

- Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor yamaha V-ixion dari sdr. DADANG tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah dan menjual sepeda motor kepada sdr. HENDRA MULYANA juga tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang sah dan keuntungan yang diterima terdakwa pada saat transaksi jual beli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha V-ixion warna hitam tanpa plat nomor dibeli dari sdr. DADANG yang dijual kepada sdr. HENDRA MULYANA als HENDRA Bin UHI, dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dan uang hasil keuntungan jual beli sepeda motor tersebut habis dipakai untuk keperluan sehari-hari
- Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari sdr. TIBLEK (nama samaran) dengan alamat Kp. Citiis Ds. Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi barang bukti tersebut tidak ditemukan pihak kepolisian. Saat itu transaksi jual beli pada bulan Oktober 2018 hari dan tanggal tidak ingat pada saat itu sdr. TIBLEK (nama samaran) datang ke rumah terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut dan menawarkan kepada terdakwa bahwa akan dijual setelah itu oleh terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. ISAK yang beralamat di Kp. Margaluyu Ds. Sukarasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor untuk dijual. dijual kepada sdr. ISAK dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijual oleh saksi dirumahnya sdr. ISAK pada bulan Oktober 2018
- Menimbang, bahwa harga yang di keluarkan dan harga yang diterima saksi dari pembelian dan penjualan sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga standar pasaran karena saksi membeli dan menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti BPKB / STNK (Bodong)
- Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri dalam berkas perkara

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion, warna hitam, Noka:

MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendra Mulyana als. Hendra Bin Uhi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendra Mulyana als. Hendra Bin Uhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ARI MURTIYATUN, dan sdr. ASEP SUTISNA secara materiil karena mobil tidak kembali kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANO BIN PATMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183, tanpa plat nomor polisi. No.Pol. B – 6760 – BVT. Berikut kunci kontak.
 - b) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter, warna merah muda / pink, Noka: MH32P20058K749848, Nosin: 5P2 – 736340. Berikut kunci kontak. Yang tidak ada roda depannya
 - c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha V-ixion, warna hitam, Noka: MH33C1205CK019280, Nosin: 3C1 - 1019146, tanpa plat nomor polisi
 - d) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat, warna merah muda / pink Noka: MH1JF21199K240908, Nosin: JFZ1E1239183. No.Pol. B – 6760 – BVT.
 - e) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J, warna biru putih, Noka: MH354P00BCJ038888, Nosin: 54P - 039227, tanpa plat nomor polisi. Berikut kunci kontak

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SDR. ARI MURTIYATUN

- f) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Biru Putih Noka: MH1JM21176K145122, Nosin: JM21E1142510, tanpa plat nomor polisi

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SDR. ASEP SUTISNA;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari RABU, tanggal 10 JULI 2019, oleh kami, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRINAINI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh JUAN MANULANG, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H. TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

ANDRI FALAHANDIKAA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRINAINI, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)